

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2180/2531

นาง ดรุณีหรือติ่ม ใจอ่อนหรือแสนสุริย์

รังสิกุล

โจทก์

นาง เรณู แสน สุริย์รังสิกุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 393

การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น จะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดย ยินยอมข้อเท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้นน่าจะทำให้ผู้อื่นที่ ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ดังนั้น การที่จำเลยถาม ป. ว่ามี ความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์หรือไม่ จึงเป็นเพียงการคาดคะเนของจำเลยเท่านั้น มิใช่เป็นการยินยอมข้อเท็จจริงอันน่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูก เกลียดชังแต่ประการใด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและข้อเท็จจริงไม่ ปรากฏว่าจำเลยกล่าววาจาต่อหน้าโจทก์ จึงไม่ใช่เป็นดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้า จำเลยไม่มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 393,

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าถ้อยคำที่จำเลยพูดกับนายประกอบ บุญมากตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องนั้นจะเป็นหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้าหรือไม่เห็นว่าการที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 นั้นจะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อเท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความดังกล่าวนี้น่าจะทำให้ผู้อื่นที่ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่ปรากฏว่าจำเลยได้กล่าวต่อนายประกอบ บุญมากว่า'ที่กอบได้ข่าวว่ามีอะไรกับติ่มหรือเปล่า (ติ่มหมายถึงชื่อโจทก์) ถ้ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวก็ขอให้เลิกเสียมันไม่ดีเพราะติ่มก็มีผัวอยู่แล้ว' คำกล่าวของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยถามนายประกอบ บุญมากว่ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์หรือไม่ เป็นเพียงคาดคะเนของจำเลยเท่านั้นมิได้ยืนยันข้อเท็จจริงอันน่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่ประการใด ฉะนั้น การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวตามที่โจทก์ฟ้องจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้งตามฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยกล่าววาจาต่อหน้าโจทก์ จึงไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้าตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ